

## **COURS DE DROIT PUBLIC APPROFONDI : LA DÉCONCENTRATION**

### **INTRODUCTION GÉNÉRALE**

#### **Définition du thème**

En droit public, en droit administratif et en science de l'administration, la déconcentration désigne un mode d'organisation administrative par lequel l'État central attribue des compétences de décision et d'action à des agents nommés par lui, répartis sur l'ensemble du territoire national au sein de circonscriptions administratives spécifiques. D'un point de vue de la technique juridique, la déconcentration se définit par l'absence de création d'une nouvelle personne morale : les autorités déconcentrées agissent au nom, pour le compte et avec le budget de l'État unique.

Le critère définitionnel absolu de la déconcentration réside dans l'existence du pouvoir hiérarchique. Contrairement à la décentralisation, qui consacre l'autonomie locale, la déconcentration s'inscrit dans une structure pyramidale et descendante où chaque agent territorial demeure soumis aux ordres, aux instructions, aux directives et au contrôle de substitution de son ministre de tutelle.

#### **Contexte historique**

La sédimentation historique de la déconcentration est intimement liée à la construction et à l'enracinement de l'État unitaire moderne. Le modèle trouve ses bases structurelles sous le Consulat et l'Empire napoléonien avec la loi fondatrice du 28 pluviôse an VIII. Ce texte crée la figure centrale du Préfet dans les départements, instaurant une chaîne de commandement rigide destinée à pacifier et unifier le territoire national après les troubles révolutionnaires. La logique de l'époque était résumée par la formule d'Odilon Barrot : « C'est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche ».

Au XX<sup>e</sup> siècle, face au développement des compétences de l'État et à la complexification de l'action administrative, le maintien d'une centralisation étouffante où chaque décision devait remonter aux ministères parisiens ou centraux est devenu matériellement impossible. Les réformes contemporaines ont érigé la déconcentration en corollaire indispensable de la décentralisation. En France, le décret du 22 février 1992 portant charte de la déconcentration pose le principe d'un droit à la déconcentration : la déconcentration devient la règle générale d'attribution des compétences, la centralisation ministérielle devenant l'exception.

Ce modèle de déconcentration a profondément structuré l'administration publique des États d'Afrique francophone post-indépendance. Au Sénégal, l'organisation du commandement territorial (gouverneurs de région, préfets de département, sous-préfets d'arrondissement), régie par les textes sur l'administration territoriale, a perpétué cette culture d'une présence forte et régaliennne de l'État dans les provinces, indispensable pour garantir la cohésion nationale, l'ordre public et la coordination des services déconcentrés sectoriels.

#### **Importance juridique et institutionnelle**

Pour les étudiants de Licence 3 et les candidats aux concours de la haute fonction publique (INSP/ENA, Impôts et Domaines, Trésor, Douanes, Administration générale), la maîtrise du droit de la

déconcentration est une condition *sine qua non* pour comprendre l'action de l'État sur le terrain. La déconcentration innervait la validité des actes administratifs unilatéraux (arrêtés préfectoraux, décisions individuelles) et le régime de la police administrative générale.

Comprendre la déconcentration permet d'appréhender le fonctionnement interne de la responsabilité de l'État pour faute administrative commise par ses agents territoriaux, la répartition des enveloppes budgétaires nationales au plan local, et l'exercice du contrôle de légalité que les autorités déconcentrées exercent sur les collectivités décentralisées.

## **Problématique**

Comment le droit public contemporain organise-t-il la déconcentration pour garantir l'efficacité, la rapidité et la proximité de l'action de l'État sur les territoires, tout en maintenant l'indivisibilité de la République et la soumission rigoureuse des agents déconcentrés au pouvoir hiérarchique central ?

## **Annonce du plan**

Pour répondre à cette problématique fondamentale, nous analyserons dans une première partie les piliers juridiques de la déconcentration, structurés autour des circonscriptions administratives et de la mécanique du pouvoir hiérarchique. Puis, dans une deuxième partie, nous étudierons le rôle pivot des autorités déconcentrées, incarné par le corps préfectoral, ainsi que les mutations contemporaines du pilotage territorial de l'État.

## **PREMIÈRE PARTIE : LES PILIERS JURIDIQUES DE LA DÉCONCENTRATION ET LES MÉCANIQUES DU POUVOIR HIÉRARCHIQUE**

La déconcentration repose sur un agencement spatial rigoureux du territoire et sur un lien de subordination organique qui garantit que l'État s'exprime d'une seule et même voix, quel que soit le lieu d'édiction de la norme administrative.

### **A. La circonscription administrative : un espace géographique dénué de personnalité juridique**

La mise en œuvre opérationnelle de la déconcentration exige un découpage du territoire national en circonscriptions, qui servent de réceptacle aux services déconcentrés de l'État.

La circonscription administrative (la région, le département, l'arrondissement) se distingue radicalement de la collectivité territoriale par son absence d'existence juridique autonome. Elle ne possède ni la personnalité morale de droit public, ni de budget propre, ni de patrimoine individuel, ni d'élus. Elle est une simple ligne de partage géographique tracée par le législateur ou le pouvoir réglementaire pour rationaliser l'action des ministères. Les actes adoptés au sein de la circonscription par un préfet ou un directeur départemental engagent directement la responsabilité civile et administrative de l'État unitaire, qui demeure l'unique sujet de droit.

Le droit public organise au sein de ces circonscriptions la coexistence de deux types de services déconcentrés. D'une part, les services de police et de souveraineté (préfectures, sous-préfectures) assurent les missions régaliennes de maintien de l'ordre, de sécurité et d'état civil. D'autre part, les services déconcentrés sectoriels des ministères (Directions régionales ou départementales des finances publiques, de l'environnement, de l'éducation nationale) mettent en œuvre les politiques publiques techniques. L'un des grands défis du droit administratif est d'unifier l'action de ces différentes administrations sectorielles, qui ont naturellement tendance à fonctionner en « tuyaux d'orgue » étanches, en plaçant une autorité déconcentrée interministérielle forte à la tête de la circonscription.

## **B. Le pouvoir hiérarchique : l'essence de la subordination organique**

Le pouvoir hiérarchique est l'instrument de droit commun non écrit qui structure l'ensemble de l'administration déconcentrée de l'État, dispensant le ministre de disposer d'un texte exprès pour commander ses subordonnés.

La jurisprudence constante du Conseil d'État (consacrée notamment par l'arrêt cardinal *Quéralt* du 30 juin 1950) érige le pouvoir hiérarchique en principe général du droit. Ce pouvoir s'exerce de plein droit, sans qu'aucune loi ne soit nécessaire pour le prévoir. Il confère à l'autorité supérieure (le ministre ou le directeur central) trois prérogatives exorbitantes à l'égard de l'autorité inférieure déconcentrée (le préfet ou le chef de service territorial). Premièrement, le pouvoir d'instruction permet au supérieur d'adresser des ordres, des circulaires, des notes de service et des directives obligatoires pour fixer la manière dont les textes nationaux doivent être appliqués sur le terrain.

Deuxièmement, le supérieur hiérarchique détient le pouvoir de réformation et d'annulation. Si un préfet prend un arrêté illégal ou politiquement inopportun, le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit saisi d'un recours hiérarchique par un administré, annuler rétroactivement l'acte déconcentré ou le modifier pour l'avenir. Troisièmement, le pouvoir hiérarchique englobe le pouvoir de substitution : en cas de carence ou de refus de l'autorité déconcentrée d'exécuter une mission légale, le ministre peut agir directement à sa place. Ce lien de subordination absolu garantit l'unité de l'État, le fonctionnaire déconcentré étant tenu à un devoir d'obéissance stricte, sous peine de sanctions disciplinaires immédiates privées de l'essentiel des garanties du contentieux du travail ordinaire.

## **DEUXIÈME PARTIE : LE CORPS PRÉFECTORAL ET LES MUTATIONS CONTEMPORAINES DE L'ACTION DÉCONCENTRÉE DE L'ÉTAT**

L'autorité déconcentrée de l'État s'incarne de manière privilégiée dans la figure du Préfet, dont le statut et les compétences stratégiques ont dû s'adapter pour faire face au développement de la décentralisation.

### **A. Le Préfet, dépositaire unique de l'autorité de l'État dans la circonscription**

Le Préfet constitue la clé de voûte de la déconcentration, investi par la Constitution et les lois d'une mission d'unification et de représentation régaliennne.

Le Préfet (de région ou de département) bénéficie d'un statut dérogatoire au droit commun de la fonction publique, caractérisé par une forte politisation et une disponibilité totale. Nommé par décret du Président de la République en Conseil des ministres, il peut être révoqué de manière discrétionnaire ad nutum, sans que l'État n'ait à justifier d'une faute disciplinaire. Le Préfet est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres dans sa circonscription. Il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif des collectivités décentralisées et du respect des lois.

Le pouvoir de police administrative générale constitue la prérogative la plus visible du Préfet de département. Chargé d'assurer la sécurité publique, la tranquillité et la salubrité à l'échelle départementale, il peut prendre des arrêtés restrictifs de liberté pour faire face à des troubles majeurs de l'ordre public, coordonner l'action des forces de police nationale et de gendarmerie, et déclencher les plans de secours d'urgence (plans ORSEC) en cas de catastrophes naturelles ou industrielles. En outre, le Préfet dispose du monopole de l'action économique de l'État au niveau local : il négocie les contrats de plan avec les régions et gère les dotations financières nationales, s'affirmant comme l'interlocuteur incontournable des forces vives du territoire.

## **B. Le contrôle administratif sur les collectivités et la charte de la déconcentration**

La déconcentration contemporaine a abandonné sa logique d'autoritarisme jacobin pour devenir l'instrument de régulation juridique de la décentralisation territoriale.

Depuis les grandes réformes de 1982, le Préfet n'exerce plus de tutelle a priori sur les actes des maires ou des présidents de conseils locaux. Cette ancienne tutelle, qui paralysait l'initiative locale, a été remplacée par le contrôle de légalité *a posteriori*. Les autorités décentralisées transmettent leurs délibérations et arrêtés au Préfet. Si ce dernier décèle une illégalité, il met en œuvre le mécanisme du déferé préfectoral : il saisit le Tribunal administratif dans un délai de deux mois pour demander l'annulation de l'acte local. Le Préfet n'annule plus lui-même ; il s'adresse au juge, transformant la déconcentration en garant du respect de la légalité républicaine et de l'indivisibilité de l'État de droit.

Les mutations récentes de l'administration publique ont imposé une restructuration des services déconcentrés pour s'adapter à la rationalisation budgétaire et à l'émergence des régions de grande taille. La charte de la déconcentration impose désormais une logique de mutualisation interministérielle, fusionnant plusieurs directions sectorielles sous l'autorité managériale directe du Préfet de région. L'administration déconcentrée passe d'une logique de gestion bureaucratique de guichet à une logique d'animation, d'ingénierie territoriale et de contractualisation avec les collectivités territoriales, démontrant que la déconcentration est la condition d'un dialogue équilibré et efficace entre l'État régalien et les autonomies locales.

## **CONCLUSION GÉNÉRALE**

### **Bilan des principales idées**

L'analyse approfondie de la déconcentration démontre que ce mode d'organisation administrative est le garant indispensable de l'efficacité de l'État unitaire au quotidien. En maintenant l'absence de personnalité morale des circonscriptions administratives et en soumettant rigoureusement ses agents au pouvoir hiérarchique des ministres, la déconcentration préserve l'indivisibilité de la République. Portée par la figure stratégique du Préfet, dépositaire de l'autorité de l'État et titulaire des pouvoirs de police générale, elle assure la permanence de l'ordre public et orchestre le contrôle de légalité des collectivités décentralisées via le déferé préfectoral, conciliant la proximité de la gestion publique avec l'unité de la légalité républicaine.

### **Enjeux contemporains**

Les enjeux contemporains de la déconcentration se cristallisent autour de la réduction de la présence physique de l'État dans les territoires ruraux ou périphériques et du défi de la dématérialisation des procédures (l'administration électronique). La fermeture progressive des guichets de sous-préfectures et la dématérialisation des titres de transport ou d'état civil engendrent un sentiment de désengagement étatique et accentuent la fracture numérique pour les citoyens vulnérables. L'enjeu est de réinventer une déconcentration de proximité, notamment à travers le déploiement de structures polyvalentes (maisons de services au public), pour garantir l'accès universel aux prérogatives régaliennes.

### **Perspectives d'évolution**

L'avenir de la déconcentration s'oriente vers un alignement dynamique avec le principe de différenciation territoriale. Les autorités déconcentrées de demain doivent disposer de marges de manœuvre accrues, notamment d'un « droit de dérogation » leur permettant d'adapter l'application des décrets et des normes nationales aux spécificités économiques, géographiques ou sociales de

leur circonscription. Le grand défi du droit administratif de demain sera d'octroyer aux préfets une flexibilité managériale et réglementaire forte pour répondre aux crises locales (écologiques, économiques, sanitaires), sans pour autant affaiblir l'égalité des citoyens devant la loi et le service public au sein de l'État de droit souverain.